



現代財務諸表分析

第7回講義 政府契約と会計情報

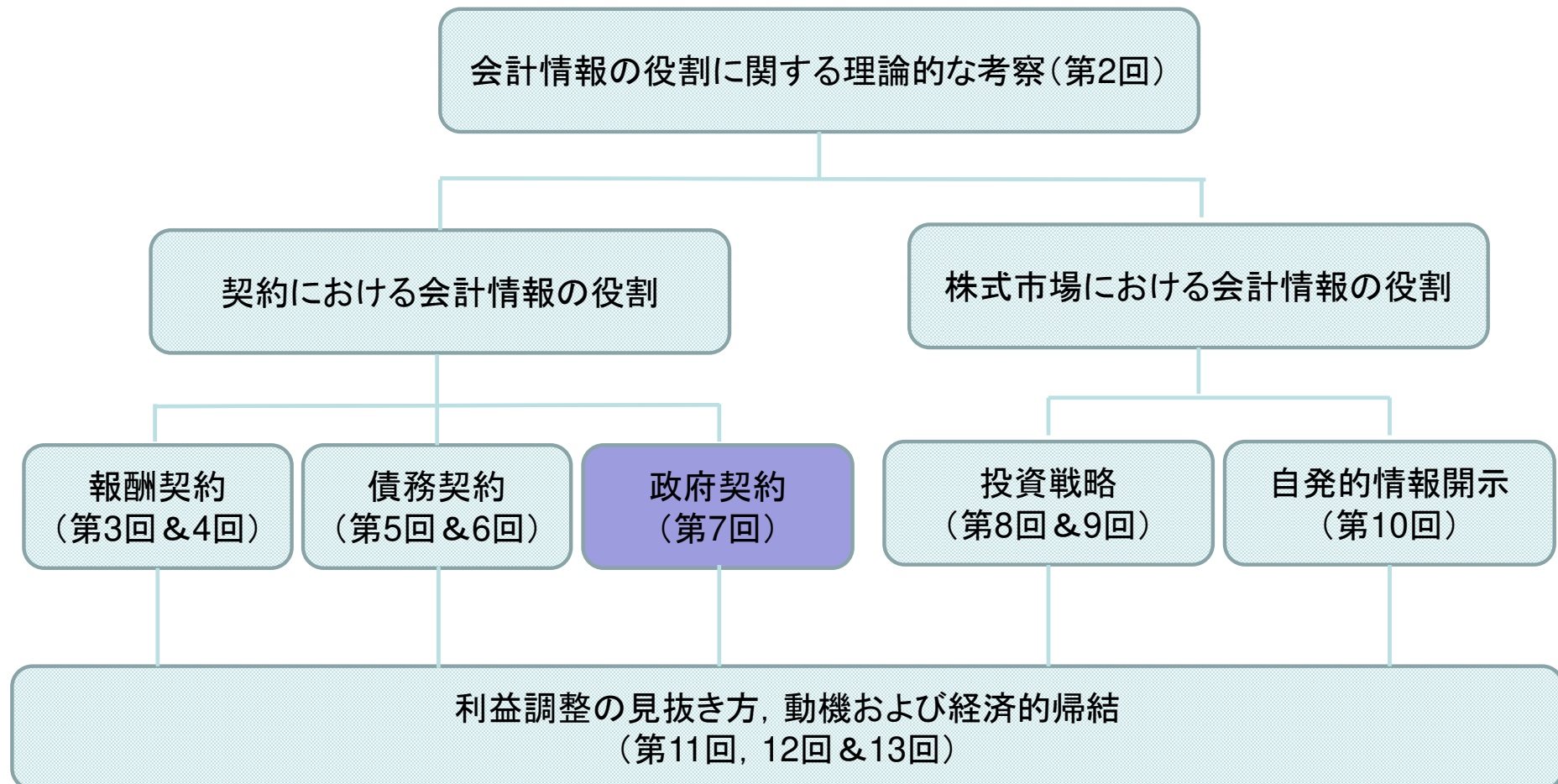
首藤昭信（東京大学大学院経済学研究科・経済学部）

E-mail: shuto@e.u-tokyo.ac.jp



本日の講義内容

〔講義の体系とスケジュール概観〕



本日の内容

[学習のポイント]

- (1) 政府と企業の多面的な関係を、理論的に理解する。具体的には、①政府規制、②徴税および③政府調達、という3つの関係を整理する。
- (2) 政府の規制には、直接的規制と間接的規制があり、モラルハザードを抑制するシステムにおける会計情報の役立ちを理解する。
- (3) 徴税システムにおける会計情報の意義について理解する。特に日本と米国の制度的背景の相違と会計情報の役割について検討する。
- (4) 政府調達において、企業の会計情報がいかに契約に活用されているかを理解し、エイジェンシー費用削減にどのように寄与しているかを議論する。



本日の講義内容

1. 政府と企業の関係
2. 政府規制と会計情報
3. 徴税と会計情報
4. 政府調達と会計情報
5. 要約



1. 政府と企業の関係

【政府と企業の関係】

政府と企業の関係は多面的:

- (1) 政府はさまざまな規制の主体として企業の活動に影響を及ぼしている。
- (2) 政府は公共財(道路など)やサービス(治安維持など)を提供し, 企業から税金を徴収する。
- (3) 政府は多くの財やサービスを企業から購入するので, 顧客としての顔を持つ。

1. 政府と企業の関係

エイジェンシー理論では,このような政府と企業の契約関係をエイジェンシー関係としてとらえ, その関係から生ずる問題点と解決方法を分析している(金本,1996, Sunder, 1997)。

- 規制官庁がプリンシパルで被規制企業がそのエージェントであると考え, プリンシパルとしての規制官庁が規制のルールを作って被規制企業をコントロールすることを想定し, 情報の非対称性が存在する場合の最適な規制方式を考える。そこでは, 違反などのモラルハザードを効率的に抑止できる規制方式が検討される。
- 徴税する政府と納税する企業の間にも情報の非対称性が存在するので, モラルハザード(脱税など)を抑止するために最適な徴税システムを考える。
- 物資を購入する政府と納品する企業の間にも情報の非対称性が存在するため, モラルハザード(水増し請求など)を抑止する最適な購入契約を案出する。

2. 政府規制と会計情報

【公的規制】

不完全競争や情報の非対称性による「市場の失敗」に対処するため、政府が法的権限をもって経済主体の行動を規制することがある。通常、直接的規制と間接的規制に大別される。

- ①直接的規制・・・経済主体がある種的意思決定をする段階で、政府が経済主体に対して許認可制度をもって直接的に規制することをいう。
- ②間接的規制・・・政府が経済主体の行動についてルールを設定し、そのルールに違反したとき事後的に規制する。

2. 政府規制と会計情報

【直接的規制】

[米国]

- アメリカでは官庁から独立した規制委員会が直接的規制の主体となっている。規制委員会には、規制法の運用および運用規則の制定という行政権限と、料金認可などの審査および違反行為の訴追などの準司法権限が与えられている(植草, 1991, 179頁)。

[日本]

- 日本では官庁が直接的規制の主体となり,現在約450の法律にもとづいて規制が実施されている(植草, 1997, 8頁)。

⇒直接的規制の目的は、国民全体が消費する財・サービスの分野において、自然独占などが生じやすく国民経済全体の発展が阻害される可能性が高い場合、これを事前に防止することにある。たとえば公益事業、電気通信業、運輸業が直接規制の対象となり、その価格や参入・退出・合併などについて規制を受ける。

2. 政府規制と会計情報

[公共事業の価格決定と会計情報]

財務会計が特に関連しているのは価格(料金)決定についてである(Watts and Zimmerman, 1986; Revsine et al., 1998)。アメリカにおける公益事業の期待収益が通常、次の式で決定され、それが料金設定に結びついている。

$$\text{期待収益} = \text{営業費用} + \text{減価償却費} + \text{税金} + r \times \text{基準資産額}$$

- この式で、 r は規制当局から認可された資本利益率であり、基準資産額はその企業が投下した資本になる。 r に基準資産額を乗じた部分が正常利益となり、これに営業費用と減価償却費および税金を加算して期待収益を求め、それが公益事業における料金設定の基礎となる。
- したがって、営業費用および減価償却費と基準資産額が、料金決定の鍵を握っている。注目すべきは、これらの金額がGAAPにもとづいて算定されることである。

2. 政府規制と会計情報

[会計情報が使用される意義]

- 一般に公益企業の経営者は、より高い料金を設定し、自社の利益と自分の富を増加させるため、上記の営業費用および減価償却費と基準資産額を多めに計上する動機をもつ(**モラルハザードの発生**)。
- このようなモラルハザードを阻止するためには、権威ある客観的な基準に従って期待収益を算定すればよい。公認会計士により監査され、一般に公正妥当と認められた会計基準に従って算定された財務会計の数値がそれに該当する。

⇒料金設定におけるモラルハザードを抑止するために、財務会計が活用される。

※ただし、経営者の利己心は、また別の行動を誘発するということに注意しなければならない。すなわち、料金決定で財務会計が活用されるため、経営者は財務会計の基準設定に積極的に関与し、ロビー活動を行う動機を持つのである。

2. 政府規制と会計情報

【間接的規制】

間接的規制は、政府が経済主体に遵守すべきルールを明示し、これに違反したときに罰則や損害賠償などの制裁を与えるという制度である。たとえば、独占禁止法、商法、民法、製造物責任法、公害対策基本法などにもとづいた規制が、間接的規制である。

⇒ここでは、独占禁止法による規制と財務会計の関係を検討する。

2. 政府規制と会計情報

[米国]

- 独占禁止法違反の調査では、第1に市場占有率が問題になる。業界大手の売上高と業界全体の売上高から市場占有率を算定し、その比率が一定以上の場合、取締りの対象になるという(Zmijewski and Hagerman,1981)。
- また1950年代後半以降、異常に大きな資本利益率が独占禁止法違反の証拠として提示されるようになった(Meehan and Larner,1989)。1970年から1983年までの独占禁止法違反のケースを調べたCahan(1992,p.80)は、財務会計上の利益が独占禁止法違反の証拠として重視された、と述べている。

⇒これらの調査結果は、独占禁止法による間接規制において、売上高や利益などの財務会計数値が独占禁止法違反の審査と提訴で活用されていることを示している。

2. 政府規制と会計情報

[日本]

- わが国では1947年に独占禁止法が制定され、公正取引委員会によって運営されている。価格カルテル、入札談合、私的独占、不公正な取引方法などが独占禁止法違反になる。
- 違反した場合、刑罰として3年以下の懲役または1億円以下の罰金が科せられ、行政罰としては、次の式で算定される課徴金の支払いが命じられる。

卸売業：課徴金＝カルテル期間中の対象商品の売上高×1%

小売業：課徴金＝カルテル期間中の対象商品の売上高×2%（中小企業は1%）

卸小売業以外：課徴金＝カルテル期間中の対象商品の売上高×6%（中小企業は3%）

- また、独占状態を判断するとき「首位企業の市場シェアが50%を超えているか、又は上位2社の市場シェアが75%を超えていること」（独占禁止法2条7項）を要件としており、その企業の売上高が問題になる。

2. 政府規制と会計情報

[日本]

- また、独占禁止法は不当廉売を不公正な取引方法として禁止しており、公正取引委員会によれば不当廉価の判断基準として、「単に市場価格を下回るのではなく、その原価を下回る価格」が用いられる(小川, 1994, 3頁)。つまり、不当廉売の判断には、製造原価をはじめ損益計算書全体の数値が必要になる。

⇒売上高や製造原価などの財務会計の数値が、独占禁止法違反の審査と提訴ならびに課徴金の計算で活用されている。すなわち、独占禁止法による間接規制において、違反というモラルハザードを抑止するシステムに財務会計が組み込まれている。

3. 徴税と会計情報

【日本の税務と財務会計】

わが国の法人税法は、株主総会での報告または承認により確定された損益計算書の当期利益から、誘導的に課税所得が計算されることを予定している（法人税法第74条）。これを確定決算基準という。つまり、当期利益を基礎にして、それに法人税法の「別段の定め」による調整項目を加減することにより、課税所得を算定するのである（法人税法第22条）。

⇒財務会計を組み込んだ徴税システムとなっている。

3. 徴税と会計情報

[エイジェンシー理論による考察: 3つの意義]

(1) モニタリング・コストが削減されるという意義がある(弥永, 1995)。課税当局がプリンシパルで、納税者がエイジェントであるエイジェンシー関係を想定すれば、プリンシパルとエイジェントの間には情報の非対称性が存在し、脱税というモラルハザードの発生する可能性がある。モラルハザードを抑制するためにはモニタリング・システムが必要である。

⇒ 財務会計で算定された当期利益は、一般に公正妥当と認められる会計基準に従って算定されたものであり、大会社の場合は会計士監査を受ける。したがって、財務会計の当期利益を基礎にして課税所得を計算する方法は、課税当局にとって税務調査を大幅に節約できるシステムとなる。

3. 徴税と会計情報

[エイジェンシー理論による考察: 3つの意義]

(2) モラルハザードの抑止力を内蔵しているという意義がある。確定決算基準によれば、多くの損金項目について、それらが財務会計の損益計算書において費用計上されていなければ、課税所得計算上も損金として認められない。つまり、課税所得を小さくして節税しようとするれば、財務会計上の利益も削減しなければならない。

⇒すなわち確定決算基準によれば、税金以外のコストが節税および脱税に対する抑止力となり、税務におけるモラルハザードの防止に結びつくのである。

3. 徴税と会計情報

[エイジェンシー理論による考察: 3つの意義]

(3) 第3の意義は、政策目的の達成ということにある(中村・成松, 1998, 124頁)。たとえば、租税特別措置法上の特別償却は、資金の内部留保による各種の産業育成に眼目がある。和田(1992, 7頁)は、租税特別措置の意義を誘因手段あるいは刺激的課税(incentive taxation)と捉えた。つまり、エイジェントたる企業に資本蓄積と投資促進のインセンティブを提供し、経済成長を促すということである。

⇒しかし、特別償却が納税申告書の上だけで損金算入され、財務会計では費用計上(または利益処分による準備金積み立て)が行われず、他方で配当金と役員賞与が増加したとすれば、特別償却の本来の目的が達成されない。財務会計と課税所得計算を連動させれば、インセンティブ・システムとしての租税特別措置が適切に機能するのである。

3. 徴税と会計情報

【アメリカの税務と財務会計】

米国では、財務会計とは別個に課税所得計算が行われるのである(吉牟田,1994, 271頁, Wolk and Tearney,1997,p.446)。この限りでは、課税当局と企業のエイジェンシー関係で財務会計が果たす役割は小さい。しかしアメリカでも、税務と財務会計の直接的関係を示す事例がいくつかある。

- (1) 第1に、課税所得計算で後入先出法を採用するときは、財務会計でも後入先出法を用いなければならない(内国歳入法第472条-c)。財務会計での使用を条件にしたのは、歳入減を抑え納税者のモラルハザードを回避するためであった、と推測される。
- (2) 州が法人に課すフランチャイズ税(franchise tax)も、財務会計と直接関係している。フランチャイズ税は、資産の貸借対照表価額にもとづいて算定される(Watts and Zimmerman, 1986, 邦訳,246)。

3. 徴税と会計情報

【アメリカの税務と財務会計】

- (3) 税務調査と財務会計の関係がある。財務会計で用いた会計処理法と異なる方法を税務に適用する場合、申告調整をしなければならない(付表M-1)。内国歳入局の税務調査ガイドラインでは、付表M-1のある申告書について、財務会計上の利益と課税所得の相違を精査するよう指示している(Cloyd et al., 1996, p.26)。

4.政府調達と会計情報

【政府調達契約】

政府は企業から多くの財とサービスを購入する。武器装備品のような特殊な製品を調達する場合、適切な市場価格がないため、製造原価に適正利益を加算した金額で購入契約が結ばれる（cost plus-profit contracts:以後コスト・プラス契約と呼ぶ）。

- このコスト・プラス契約に財務会計の数値が使用される。あるいはそのような契約が、逆に企業の財務会計に影響を及ぼす。
- ここでは、コスト・プラス契約のもとで政府がプリンシパル、企業がエイジェントになるエイジェンシー関係を想定し、そのエイジェンシー問題と財務会計の関係を考察する。とりわけ、政府による武器装備品の調達契約にスポットライトを当てる。

4.政府調達と会計情報

【アメリカの政府調達契約】

- 政府と企業がコスト・プラス契約を結ぶとき、すべての企業に公平でかつ首尾一貫した原価計算をするため一定の基準が必要になる。アメリカでは、1970年に原価計算基準審議会 (Cost Accounting Standards Board: CASB) が政府の機関として設けられ、この審議会が設定した原価計算基準 (Cost Accounting Standards: CAS) にもとづいてコスト・プラス契約が結ばれることになった。
- 政府契約に伴う原価計算の記録は、契約企業の財務会計記録を補うものであり、通常、補助記録になることがCASでは期待されている。しかし、この原価計算記録は契約企業における財務会計の一般的記録に組み込まれるように調整可能な状態にあることが望まれる。

⇒CASが財務会計との関連を重視するのは、コスト・プラス契約に財務会計の数値を活用することで、エイジェンシー費用が削減できるからである。

4.政府調達と会計情報

【日本の政府調達契約】

わが国の防衛省調達には、アメリカのような客観的ルールがないといわれている。調達価格の決定と業者の選定プロセスに、政府の裁量が大幅にはたらくからである(『日本経済新聞』1998年12月2日付)。

- アメリカでは、複数のメーカーに競争試作させ、生産段階で改めて競争入札させる。わが国では競争入札がほとんど行われず、防衛庁の武器装備品調達の85%が随意契約である(『日本経済新聞』1998年9月4日付)。
- 防衛庁の随意契約では、製品原価に一定率の利益を上乗せして契約額を決める「原価計算方式」が採用されている(『日本経済新聞』1998年10月20日付)。これは、米国のコスト・プラス契約と同じである。

4.政府調達と会計情報

[原価計算方式]

- ①確定型・・・決められた査定基準にもとづいて契約額を確定するもの。
 - ②監査付き型・・・企業が提示した費用を、防衛省装備施設本部(旧:防衛庁調達実施本部)が妥当かどうかを判断(監査)したうえで原価を見積もり、それに適正利益を加算して契約額を決定する。監査に際しては、その企業の帳簿(原価元帳など)の提出を求めている(『日本経済新聞 1998年9月23日および11月7日付)。注)防衛省装備施設本部は2015年に防衛装備庁へ統合・廃止。
- 防衛省の装備品調達は「監査付き型」原価計算方式で価格決定されることが多い。したがって、①企業が適正に費用を計算すること、および②防衛省装備施設本部が適切に監査を行うことが、政府契約におけるモラルハザードを抑止するポイントになる。
- 企業の費用計算と装備施設本部の監査が、原価元帳を基礎にして行われることに注目したい。

4.政府調達と会計情報

[監査付き型原価計算方式]

- 企業は、原価元帳に依拠して費用額を算定し、防衛省装備施設本部は監査をする。つまり企業の財務会計システムが、防衛庁の調達契約に利用されている。
- 調達契約に財務会計システムを用いる理由は、他の方法を用いるよりもエイジェンシー費用の削減が期待できる、ということにある。

⇒もし財務会計システムに組み込まれた原価元帳を使用せず、別個の備忘記録を用いるならば、あらかじめ様式と作成基準などを決め、基準の遵守状況を独自にモニターしなければならない。このようなモニタリング・コストが、原価元帳を活用することで削減できる。企業は、すでに他の製品製造のために原価元帳を作成し、每期、監査を受けているからである。

4.政府調達と会計情報

[監査付き型原価計算方式]

もちろん、原価元帳が正しく作成されていなければ、エイジェンシー費用の削減もモラルハザードの抑止も期待できない。

- 防衛庁は、1998年11月6日、NECが5年以上前から本来の原価元帳とは別に虚偽の帳簿を作成し、防衛装備品の水増し請求をしていたことを明らかにした。ここ数年間の水増し請求額は毎年、10数億円に上る(『日本経済新聞』11月7日付)。
- 二重帳簿による水増し請求は、NECグループの東洋通信機、ニコー電子、および日本航空電子工業でも行われていたという(『日本経済新聞』11月10日付)。

4.政府調達と会計情報

[事件の含意]

この事件の2つの含意:

- (1) 調達契約に財務会計システムを用いても、モラルハザードの抑止には限界がある。
- (2) もう1つは、水増し請求のためにあえて二重帳簿を作成したという意味合いである。
これは裏返せば、調達契約における原価元帳の重要性を示し、財務会計の調達契約支援機能を例証しているのである。

5.要約

アメリカと日本における財務会計の政府契約支援機能:

- (1) 政府の規制は直接的規制と間接的規制に分類される。直接的規制では、料金決定で財務会計の数値が用いられている。間接的規制では、独占禁止法違反の審査と提訴ならびに課徴金の計算において、財務会計の数値が用いられる。すなわち、直接的規制および間接的規制におけるモラルハザードを抑止するシステムに、財務会計が組み込まれているのである。
- (2) わが国の法人税法は確定決算基準を採用している。これは、財務会計を組み込んだ徴税システムである。このシステムの意義として、第1にモニタリング・コストが削減される、第2にモラルハザードの抑止力を内蔵している、第3に資本蓄積のインセンティブを与える、ということがあげられる。つまり、財務会計は徴税システムに組み込まれ、それが税務におけるモラルハザードの抑制に役立っているのである。

5.要約

アメリカと日本における財務会計の政府契約支援機能:

- (3) アメリカでは課税所得計算と財務会計が別個に行われ、財務会計が税務に係わる度合いは小さい、と一般に理解されている。しかし、課税所得計算で後入先出法を採用する場合やフランチャイズ税では、税務と財務会計が連係している。さらに、企業と政府の利害が激しく絡み合う税務調査という場では、財務会計が大きな役割を果たしている。いずれについても財務会計が、企業と課税当局の間で発生するエイジェンシー費用を削減するように機能している。
- (4) アメリカでは、原価計算基準審議会による原価計算基準にもとづいて、政府調達契約額が決定される。原価計算基準は財務会計との関連を重視している。その理由は、政府調達契約に財務会計の数値を活用することで、エイジェンシー費用が削減できるからである。

5.要約

アメリカと日本における財務会計の政府契約支援機能:

(5)わが国防衛省による武器装備品調達は、「監査付き型」原価計算方式で契約額が決定される。その際、原価元帳に依拠して、企業は費用額を算定し、防衛省装備施設本部は監査をする。つまり企業の財務会計システムが、防衛省の調達契約に利用されているのである。調達契約に財務会計システムを用いる理由は、他の方法を用いるよりもエイジェンシー費用の削減が期待できるということにある。

参考文献

須田一幸(2000)『財務会計の機能』白桃書房